



Comune di San Salvatore Telesino

Provincia di Benevento

Via Gioia, 1 - CAP 82030

<https://comune.sansalvatoretelesino.bn.it/>

TEL: 0824/881111

P.E.C: protocollo@pec.comune.sansalvatoretelesino.bn.it

E-MAIL: info@comunesansalvatoretelesino.eu

C.F.: 81002210623 - P.IVA: IT00633460621

CODICE UNIVOCO: UF0R0E



ORDINANZA SINDACALE N. 5 DEL 23 MARZO 2026

OGGETTO: Adozione di misure urgenti a tutela della salute per contenere e annullare il rischio di contagio da virus Epatite A.

IL SINDACO

Premesso che:

- la Regione Campania, con comunicato stampa del 19 marzo 2026, ha disposto un rafforzamento delle attività di controllo lungo l'intera filiera dei molluschi bivalvi e delle azioni di prevenzione contro l'epatite A, alla luce dell'andamento dei casi registrati dall'inizio dell'anno con un incremento che richiede la massima attenzione sul fronte della sicurezza alimentare, della sorveglianza epidemiologica e della informazione ai cittadini;
- l'intervento regionale ha coinvolto i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno e la rete tecnico-scientifica attivata dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute - Settore Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica e Veterinari;
- con nota del 20/03/2026, acquisita al protocollo dell'Ente in pari data al n° 2992, l'ASL di Benevento ha proposto l'adozione di ordinanza urgente e contingibile, a tutela della salute pubblica, di divieto di somministrazione e consumo negli esercizi pubblici di frutti di mare crudi contenente anche la raccomandazione alla popolazione di non consumare frutti di mare crudi al proprio domicilio, a fronte dei n. 5 casi di Epatite A (HAV) accertati a livello provinciale;

Considerato che emerge, pertanto, la necessità di adottare misure di tutela della salute della cittadinanza residente sul territorio comunale recependo integralmente quanto proposto dall'ASL di Benevento;

Visto l'articolo 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che attribuisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica in caso di emergenze a carattere esclusivamente locale;

Vista, inoltre, la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e le successive modifiche, in materia di tutela della salute pubblica.

Dato atto che il presente provvedimento non contiene dati personali;

ORDINA

A tutti gli esercizi pubblici il divieto di somministrazione e il consumo di frutti di mare crudi.

RACCOMANDA

- ✓ la popolazione di non consumare frutti di mare crudi al proprio domicilio;
- ✓ di seguire le indicazioni per il corretto acquisto e consumo di alimenti per ridurre la possibilità di contrarre l'Epatite A come da suggerimenti dell'ASL di Benevento allegati alla presente.

DISPONE

- ➔ la vigenza della presente ordinanza fino all'acquisizione di valutazioni aggiornate da parte dell'ASL di Benevento sull'andamento dei casi di Epatite A;
- ➔ il rafforzamento dei controlli da parte degli organi preposti;
- ➔ fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente, è punito con la sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente;
- ➔ in caso di reiterazione, si procederà preliminarmente alla sospensione delle attività, ai sensi dell'art. 10 del R.D.18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), per un periodo da 1 a 30 giorni e, successivamente alla revoca del titolo;
- ➔ pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on line e sul sito web del Comune di San Salvatore Telesino;
- ➔ la trasmissione della presente Ordinanza a:
 - ✓ all'ASL di Benevento;
 - ✓ alla Polizia Locale;
 - ✓ Al Comando dei Carabinieri di San Salvatore Telesino;
 - ✓ alla Prefettura di Benevento.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR competente entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24/11/1971 n. 1199 entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.

San Salvatore Telesino, lì 23 marzo 2026

IL SINDACO

Avv. Fabio Massimo Leucio ROMANO

